

擅自从事放开经营的电信业务的,由市邮电管理部门责令停止经营、停止中继线服务,没收非法所得,并可以处五万元以下罚款。

单位或者个人擅自在公用通信网上安装电话机、传真机以及其他通信终端设备的,由市邮电管理部门责令改正,并处一千元以下罚款。

第四十八条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依照《中华人民共和国行政复议法》或者《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,申请行政复议或者提起行政诉讼。当事人逾期不申

请复议,也不提起诉讼,又不履行的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第八章 附 则

第四十九条 市人民政府可以根据本规定制定实施细则。

本规定的具体应用问题,由市邮电管理部门负责解释。

本规定经上海市人民代表大会常务委员会审议通过,自1988年7月1日起施行。

上海市罢免和补选各级人民代表大会代表程序的规定

(1992年6月19日上海市第九届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过 根据1998年8月18日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈上海市罢免和补选各级人民代表大会代表程序的规定〉的决定》第一次修正

根据2007年4月26日上海市第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议《关于修改〈上海市罢免和补选各级人民代表大会代表程序的规定〉的决定》第二次修正 根据2010年9月17日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改本市部分地方性法规的决定》第三次修正)

第一章 总 则

第一条 为了使罢免和补选各级人民代表大会代表的工作规范化、制度化,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和其他有关法律、法规的规定,结合本市实际情况,制定本规定。

第二条 全国和本市各级人民代表大会的代表,受选民和原选举单位的监督。选民或者选举单位都有权罢免自己选出的代表。

第三条 全国和本市各级人民代表大会的代表在任期内因故出缺,由原选区或者原选举单位补选。

第二章 罢 免 代 表

第四条 对于区、县的人民代表大会代表,原选区选民五十人以上联名,对于乡、镇的人民代表大会代表,原选区选民三十人以上联名,可

以向区、县的人民代表大会常务委员会提出罢免要求。

被提出罢免的代表有权在选民会议上提出申辩意见,也可以向区、县人民代表大会常务委员会书面提出申辩意见。

区、县人民代表大会常务委员会应当自收到罢免要求之日起的两个月内,将罢免要求和被提出罢免的代表的书面申辩意见印发原选区选民。

第五条 市人民代表大会举行会议的时候,主席团或者十分之一以上代表联名,可以提出对由市人民代表大会及其常务委员会选举的全国人民代表大会代表的罢免案。

区、县人民代表大会举行会议的时候,主席团或者十分之一以上代表联名,可以提出对由区、县人民代表大会及其常务委员会选举的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主席团交各代表团审议后,提请大会全体会议表决;或者由主席团提议,经大会全体会议决定,组织调查委员会进行调查,由人民代表大会下一次会议根据调查委员会的调查报告审议决定;也可以授权常务委员会在人民代表大会闭会期间听取调查委员会的调查报告,并作出相应的决定,报人民代表大会备案。

市和区、县人民代表大会举行会议的时候,被提出罢免的代表有权在主席团会议和大会全体会议上提出申辩意见,或者书面提出申辩意见,由主席团印发会议。

第六条 在市人民代表大会闭会期间,常务委员会主任会议或者常务委员会五分之一以上组成人员联名,可以向常务委员会提出对由市人民代表大会及其常务委员会选举的全国人民代表大会代表的罢免案。

在区、县人民代表大会闭会期间,常务委员会主任会议或者常务委员会五分之一以上组成人员联名,可以向常务委员会提出对由区、县人民代表大会及其常务委员会选举的市人民代表大会代表的罢免案。市和区、县人民代表大会常务委员会举行会议的时候,被提出罢免的代

表有权在主任会议和常务委员会全体会议上提出申辩意见,或者书面提出申辩意见,由主任会议印发会议。罢免案经会议审议后,由主任会议提请全体会议表决。

第七条 罢免要求和罢免案应当以书面形式提出,写明罢免理由,并提供有关材料。受理机关收到罢免要求或者罢免案后,应当及时组织调查,核实情况。联名提出罢免要求的选民如提出撤回罢免要求,应当自提出罢免要求之日起的十五日内以书面形式提出,写明撤回的理由。受理机关收到撤回罢免要求后,如坚持提出罢免区、县的人民代表大会代表要求的选民不足五十人的,罢免乡、镇的人民代表大会代表要求的选民不足三十人的,不再将罢免要求交原选区选民进行表决。

第八条 罢免区、县和乡、镇人民代表大会代表,由区、县人民代表大会常务委员会主任会议组织进行。表决罢免要求,由区、县人民代表大会常务委员会派有关负责人员主持。罢免全国和市人民代表大会代表,市和区、县人民代表大会举行会议的时候,分别由市和区、县人民代表大会主席团组织进行;在人民代表大会闭会期间,分别由市和区、县人民代表大会常务委员会主任会议组织进行。

第九条 罢免区、县和乡、镇人民代表大会代表时,原选区应当重新核对选民名单,对选民变动情况进行补正,在表决罢免要求之日的两日以前予以公布。

第十条 罢免代表,采用无记名表决方式。

第十一条 罢免区、县和乡、镇人民代表大会代表,必须经原选区过半数的选民通过。

罢免由市和区、县人民代表大会及其常务委员会分别选出的全国和市人民代表大会代表,市和区、县人民代表大会举行会议的时候,必须经各该级人民代表大会全体代表的过半数通过。在人民代表大会闭会期间,必须经常务委员会组成人员的过半数通过。

第十二条 罢免乡、镇人民代表大会代表的结果报告,由乡、镇人民代表大会代表资格审

查委员会报本级人民代表大会予以公告。

罢免区、县人民代表大会代表的结果报告，由区、县人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会报本级人民代表大会常务委员会予以公告。

罢免市人民代表大会代表的决议，由区、县人民代表大会常务委员会报市人民代表大会常务委员会备案，由市人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会报本级人民代表大会常务委员会予以公告。

罢免全国人民代表大会代表的决议，由市人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会备案、公告。

第三章 补选代表

第十三条 区、县和乡、镇人民代表大会代表因故出缺的时候，由原选区选民进行补选。全国和市人民代表大会代表因故出缺的时候，分别由市和区、县人民代表大会进行补选；在人民代表大会闭会期间，分别由市和区、县人民代表大会常务委员会进行补选。

第十四条 补选区、县人民代表大会代表，由区、县人民代表大会常务委员会主任会议组织进行；补选乡、镇人民代表大会代表，由乡、镇人民代表大会主席组织进行。补选全国和市人民代表大会代表，市和区、县人民代表大会举行会议的时候，分别由市和区、县人民代表大会主席团组织进行；在人民代表大会闭会期间，分别由市和区、县人民代表大会常务委员会主任会议组织进行。

第十五条 补选乡、镇人民代表大会代表，乡、镇人民代表大会主席应当事先报告区、县人民代表大会常务委员会。补选全国和市人民代表大会代表，市和区、县人民代表大会常务委员会应当事先分别报告全国和市人民代表大会常务委员会。

第十六条 补选区、县和乡、镇人民代表大会代表，各政党、各人民团体可以联合或者单独分别向区、县人民代表大会常务委员会和乡、镇

人民代表大会主席团推荐代表候选人；本选区选民十人以上联名也可以向区、县人民代表大会常务委员会或者乡、镇人民代表大会主席团推荐代表候选人。

第十七条 补选全国和市人民代表大会代表，市和区、县人民代表大会举行会议的时候，各政党、各人民团体可以联合或者单独分别向市和区、县人民代表大会主席团推荐代表候选人；代表十人以上联名也可以向大会主席团推荐代表候选人。

在人民代表大会闭会期间，各政党、各人民团体可以联合或者单独分别向市和区、县人民代表大会常务委员会推荐代表候选人；市人民代表大会常务委员会组成人员五人以上联名，区、县人民代表大会常务委员会组成人员三人以上联名，可以向本级人民代表大会常务委员会推荐代表候选人。

第十八条 推荐代表候选人，应当填写推荐表，写明推荐理由。补选代表工作的组织者应当向选民或者代表或者常务委员会组成人员介绍代表候选人的情况。推荐代表候选人的选民和政党、人民团体、代表、常务委员会组成人员，可以在选民小组或者代表小组或者常务委员会会议上介绍所推荐的代表候选人的情况。但是在补选区、县和乡、镇人民代表大会代表的当日，必须停止对代表候选人的介绍。

第十九条 补选代表时，代表候选人的名额可以多于应补选代表的名额，进行差额选举；也可以同应补选代表的名额相等，进行等额选举。补选区、县和乡、镇人民代表大会代表实行差额选举的时候，代表候选人的名额应当多于应选代表名额三分之一至一倍。补选全国和市人民代表大会代表实行差额选举的时候，代表候选人的名额应当多于应选代表名额五分之一至二分之一。如果只补选一人，候选人应为二人。

如果提出的代表候选人人数多于上述差额的时候，由补选代表的组织者，根据较多数选民或者较多数代表或者较多数常务委员会组成人

员的意见,确定正式代表候选人。

第二十条 补选区、县和乡、镇人民代表大会代表的时候,原选区应当重新核对选民名单,对选民变动情况进行补正,在选举日的十五日以前予以公布。

第二十一条 补选区、县和乡、镇人民代表大会代表的时候,在选举日的十日以前公布代表候选人名单。经民主协商后,在选举日的五日以前公布正式代表候选人名单。如果所提名的代表候选人的人数与应选代表名额相等的,或者经民主协商意见比较一致的,补选代表工作的组织者也可以在选举日的五日以前一次公布正式代表候选人名单。

第二十二条 补选代表,采用无记名投票方式。

第二十三条 补选区、县和乡、镇人民代表大会代表的时候,选区全体选民的过半数参加投票,选举有效。代表候选人获得参加投票的选民过半数的赞成票,始得当选。补选全国和市人民代表大会代表的时候,代表候选人获得全体代表过半数或者常务委员会组成人员过半数的赞成票,始得当选。

第二十四条 补选结果,由补选代表工作的组织者在选举完成时予以宣布。

补选全国和市人民代表大会代表,市和区、县人民代表大会常务委员会必须将补选结果报

告报送上一级人民代表大会常务委员会。

第二十五条 补选的全国和市、区、县人民代表大会代表,由本级人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会审查其代表资格是否有效,并报本级人民代表大会常务委员会确认。补选的乡、镇人民代表大会代表,由本级人民代表大会代表资格审查委员会审查其代表资格是否有效,并报本级人民代表大会主席团确认。

代表资格有效的代表,由本级人民代表大会常务委员会或者乡、镇人民代表大会主席团予以公告,并发给代表证。

第二十六条 补选的代表,其任期到本届人民代表大会届满为止。

第四章 附 则

第二十七条 中国人民解放军驻沪部队罢免和补选本市市和区、县人民代表大会代表,依照《中国人民解放军选举全国人民代表大会和县级以上地方各级人民代表大会代表的办法》并参照本规定办理。

第二十八条 本规定在具体应用中的问题,由市人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会解释。

第二十九条 本规定自市人民代表大会常务委员会公布之日起施行。